

Seis empresas, una ley

MGT300 · Sociedad, Cultura y Política · UAI 2026 · Sección 6
Clase 9 · martes 6 de octubre · actividad en grupos, 30 minutos

1. Cómo se trabaja

- Grupos de cuatro o cinco. **Cada grupo recibe un caso** de la sección 2.
- Lean su caso y busquen en la sección 4 los artículos que le aplican. La sección 5 resume lo que propone el gobierno.
- Respondan las cuatro preguntas en la hoja de la sección 3.
- En el segundo bloque, **dos minutos por grupo** para contar su caso.
- Sin pantallas: se trabaja con el papel.

2. Los seis casos

Caso 1. La tienda que reconoce caras. Una cadena de multitiendas instala cámaras con reconocimiento facial en la entrada de sus cuarenta locales. El sistema compara en tiempo real cada rostro que entra con una base de personas sorprendidas robando en el pasado, y le avisa al guardia cuando encuentra una coincidencia. La empresa dice que así bajaron las pérdidas por hurto.

Caso 2. La entrevista que lee la cara. Una empresa de software de recursos humanos vende a grandes empleadores una plataforma de entrevistas por video. Mientras el postulante responde, el sistema analiza su cara y su voz y le asigna un puntaje de «entusiasmo», «seguridad» y «honestidad». Quien saca un puntaje bajo no pasa a la entrevista con una persona.

Caso 3. El crédito en segundos. Una fintech presta a personas sin historial bancario. Para decidir, su modelo usa datos que el cliente autoriza al instalar la app: sus compras, la hora a la que suele usar el teléfono, cada cuánto cambia de dirección. El modelo aprueba o rechaza en segundos, nadie revisa la decisión y la app no explica por qué.

Caso 4. El chatbot que inventó una política. Una aerolínea reemplaza su call center por un chatbot que atiende reclamos, cambia pasajes y ofrece compensaciones. Se presenta como «Andrea, de servicio al cliente». Un pasajero le pregunta si puede pedir reembolso por un viaje por duelo, y el chatbot le dice que sí, que lo pida dentro de 90 días. Esa política no existe.

Caso 5. La clienta que no existe. Una marca de ropa chilena lanza una campaña en redes con modelos generados por IA y un video en que una «clienta» cuenta cómo la chaqueta le cambió el invierno. Ni las modelos ni la clienta existen, y la publicación no lo dice. La campaña costó la décima parte de una sesión de fotos.

Caso 6. El repartidor desactivado. Una app de delivery asigna pedidos a sus repartidores y los evalúa con un puntaje que combina tiempos de entrega, pedidos rechazados y notas de los clientes. Cuando el puntaje baja de cierto umbral, el sistema desactiva la cuenta de forma automática. El repartidor recibe un mensaje y no tiene a quién reclamarle.

3. Hoja de respuestas

Grupo: _____ Caso: _____

Integrantes: _____

1. ¿En qué nivel de riesgo cae este uso, y por qué artículo?

2. ¿Qué tiene que hacer la empresa para cumplir, y cuánto arriesga si no lo hace?

3. ¿Qué le cambia si prospera la propuesta del gobierno?

4. Si algo sale mal, ¿quién paga el costo?

4. El texto que está en el Senado (extracto)

Proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, boletines 15.869-19 y 16.821-19, refundidos. Texto aprobado por la Cámara y enviado al Senado ([Oficio 20.843](#), 13 de octubre de 2025). «[...]» marca texto omitido. APDP: Agencia de Protección de Datos Personales. ANCI: Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Del artículo 3, definiciones:

18. Espacio de acceso público: aquel lugar físico de propiedad pública o privada que es accesible para el público, con independencia de que deban cumplirse determinadas condiciones para su acceso y con independencia de eventuales restricciones de aforo.

[...]

Artículo 5.- Obligaciones de transparencia en determinados sistemas de IA. Todo operador de sistemas de IA que generen contenido sintético de audio, imagen, video o texto, velará porque sus resultados o salidas sean identificables como generados o manipulados de manera artificial.

Artículo 6.- Clasificación de los usos de sistemas de IA. Los usos de los sistemas de IA se clasifican, de acuerdo con su riesgo, en las siguientes categorías:

1. Usos de riesgo inaceptable: aquellos que resultan incompatibles con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas, establecidos en el artículo 7. Se prohíbe la distribución, introducción en el mercado o puesta en servicio de sistemas de IA destinados a tales usos.
2. Usos de alto riesgo: aquellos usos de sistemas de IA autónomos o componentes de seguridad de productos cuya utilización presenta un riesgo significativo de afectación a los derechos fundamentales de las personas, especialmente si estos sistemas fallan o se utilizan de forma impropia.
3. Uso de riesgo limitado: aquellos que presentan riesgos no significativos de manipulación, engaño o error, producto de su interacción con personas.
4. Usos sin riesgo evidente: todos los demás usos que no entran en las categorías precedentes.

Artículo 7.- Usos de riesgo inaceptable de sistemas de IA. Serán aquellos comprendidos en algunas de las siguientes categorías:

1. Manipulación subliminal: sistemas de IA que emplean técnicas imperceptibles para las personas y que tienen como objeto la inducción de acciones que causan daños a la salud física o mental. En particular, se prohíben los usos de sistemas de IA que, mediante manipulación o engaño, tengan por finalidad o efecto alterar el comportamiento de una o más personas, menoscabar su capacidad de decisión informada e inducir la adopción de decisiones que razonablemente no habrían tomado en ausencia de ellas.

[...]

2. Explotación de características de las personas para generar comportamientos dañinos: sistemas de IA que aprovechan o explotan características conocidas de las personas, como los rasgos de la personalidad, situación social o económica, rango etario, información relativa a la vida sexual, orientación sexual, identidad de género, la capacidad física o mental, entre otras, que tengan por objeto alterar de manera sustancial su comportamiento o limitar su voluntad, con vulneración de sus derechos fundamentales o provocación de perjuicios a las personas.

[...]

3. Categorización de personas basada en datos personales sensibles: sistemas de categorización biométrica u otras técnicas de tratamiento de datos que clasifiquen e identifiquen a personas

naturales con arreglo a datos personales sensibles, o que partan de la base de una inferencia respecto de dichos atributos o características, de modo tal que dicha categorización provoque una discriminación ilegal o arbitraria.

[...]

4. Calificación social genérica: sistemas de IA que tienen por finalidad evaluar o clasificar a personas o grupos de personas naturales en función de su comportamiento social, su nivel socioeconómico o sus características personales o de personalidad conocidas o inferidas, de modo tal que su calificación resultante provoque una discriminación ilegal o arbitraria respecto de dichas personas o grupos de personas.

5. Identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público: sistemas de IA utilizados para el análisis de imágenes de video en espacios de acceso público que emplean sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real.

6. Extracción no selectiva de imágenes faciales: sistemas de IA que crean o amplían bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción indiscriminada, masiva y sin el consentimiento de las personas, de imágenes faciales a partir de internet o desde un circuito cerrado de televisión.

7. Evaluación de los estados emocionales de una persona: sistemas de IA que pretenden inferir las emociones de una persona natural en los ámbitos de la aplicación de la ley penal, procesal penal y de la gestión de fronteras, en lugares de trabajo y en centros educativos.

Artículo 8.- Uso de alto riesgo de Sistemas de IA. La utilización de un sistema de IA se considerará de alto riesgo cuando presente un riesgo significativo de afectación de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política de la República, así como de los derechos del consumidor, de autor y conexos, ya sea que el sistema de IA esté destinado a ser utilizado como componente de seguridad de un producto, o bien que sea en sí mismo dicho producto.

[...]

Artículo 9.- Reglas aplicables. Los sistemas de IA cuyos usos sean calificados de alto riesgo deberán cumplir con las siguientes reglas:

1. Establecimiento de sistemas de gestión de riesgos: Se someterán a un proceso iterativo continuo de evaluación de riesgos que se llevará a cabo durante todo el ciclo de vida del sistema, el cual requerirá revisiones y actualizaciones periódicas para procurar su eficacia y minimizar las posibilidades de falla o mal funcionamiento, según la finalidad prevista declarada.

[...]

2. Gobernanza de datos: Si utilizan técnicas de entrenamiento de modelos con datos deberán contar con una gobernanza de datos adecuada a su propósito y contexto de uso.

[...]

3. Documentación técnica: La documentación técnica requerida será inteligible y se redactará de modo tal que demuestre que cumple con las reglas establecidas en esta ley.

4. Sistema de registros: Deberán contar con funciones que permitan registrar información y eventos de seguridad mientras están en funcionamiento.

[...]

5. Mecanismos de supervisión humana: Deberán contar con mecanismos técnicos y operativos que permitan su supervisión por personas naturales técnicamente capacitadas para esta función, de forma idónea y proporcional. La supervisión deberá garantizar que el sistema se utilice conforme a

su finalidad prevista y, además, identificar y mitigar los riesgos asociados a un uso indebido razonablemente previsible, con el fin de evitar impactos negativos en los derechos fundamentales de las personas.

6. Precisión, solidez y ciberseguridad: El funcionamiento de estos sistemas deberá respetar el principio de seguridad desde el diseño y por defecto, contar con un nivel adecuado de precisión, resiliencia, seguridad y ciberseguridad, funcionar de manera fiable, predecible y resiliente, y garantizar su seguridad y resistencia a incidentes durante todo su ciclo de vida.

[...]

La APDP y la ANCI, en el ámbito de sus competencias, podrán requerir a los operadores de estos sistemas procedimientos específicos de fiscalización, respecto a la materia regulada en esta ley, cuando existan indicios de incumplimiento de la normativa vigente o riesgos potenciales para el ejercicio de los derechos fundamentales.

[...]

Artículo 11.- Uso de riesgo limitado de Sistemas de IA. La utilización de un sistema se considerará de riesgo limitado si presenta un riesgo no significativo de manipulación, engaño o error, producto de su interacción con personas.

Los sistemas de IA de riesgo limitado deberán garantizar condiciones de transparencia y seguridad proporcionales a su nivel de riesgo, de modo tal que las personas sean informadas de forma clara y precisa y les permitan reconocer que están interactuando con un sistema de IA.

[...]

Artículo 16.- Infracciones. Para efectos del ejercicio de las atribuciones de la Agencia de Protección de Datos Personales, se considerará como infracción:

1. Gravísima: El uso de un sistema de IA por parte de un operador, que contravenga lo dispuesto en el artículo 7 sobre usos de riesgo inaceptable. Se considerará además infracción gravísima la reincidencia de una misma infracción grave dentro de un año.

2. Grave: el incumplimiento, por parte de un operador, de las reglas dispuestas en el artículo 9 para los usos de alto riesgo. Se considerará además infracción grave la reincidencia en una misma infracción leve dentro de un año.

3. Leve: el incumplimiento, por parte de un operador, de las obligaciones de transparencia dispuestas respecto de los usos de riesgo limitado regulados en el artículo 11. Se considerará además infracción leve cualquier infracción a las obligaciones que esta ley establece y que no tenga señalada una sanción específica.

[...]

Artículo 17.- Sanciones. La infracción a los preceptos de esta ley será sancionada de la siguiente manera:

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 10.000 unidades tributarias mensuales.

3. Las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de hasta 20.000 unidades tributarias mensuales.

[...]

Artículo 18.- Responsabilidad civil. La persona que sufra un daño como consecuencia de la utilización de un sistema de IA, podrá demandar civilmente:

1. La cesación de los actos generadores de daño.
2. La indemnización de los daños y perjuicios.
3. La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción, cuando exista peligro inminente de daño irreparable.

[...]

5. La propuesta del gobierno

Anunciada, no ingresada. La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, presentó el 26 de mayo de 2026 a la comisión de Desafíos del Futuro del Senado una «ley marco de inteligencia artificial para la innovación, la productividad y la competitividad». Llegaría como indicación sustitutiva, de más de veinte artículos, al mismo proyecto. Al 30 de septiembre no se había ingresado. Lo que se ha informado:

- **De ex ante a ex post.** En vez de revisar los sistemas antes de salir al mercado, se sanciona el daño cuando ocurre.
- **Sale** la clasificación en cuatro niveles de riesgo, que se reemplaza por exigencias proporcionales al contexto y al impacto.
- **Salen** las sanciones propias de la ley de IA: rigen las de datos personales, ciberseguridad y consumidor.
- **Entran** estándares técnicos internacionales (ISO/IEC, NIST), certificaciones voluntarias y auditorías.
- **Entran** espacios controlados de prueba (*sandboxes*) más amplios, zonas de innovación y seguros obligatorios por daños.
- **Entran** programas de capacitación y reconversión laboral.

Fuentes: [Senado](#), 26 de mayo de 2026; [Diario Financiero](#); [La Tercera](#), 5 de septiembre de 2026; [CeCo UAI](#).